

감사결과 처분요구서

시정 요구

제 목 시설 공사 준공서류 확인 소홀

관 계 부 서 남항사업소

내 용

1. 관련규정

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(검사) 제1항에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 한다라고 명시되어 있습니다.

또한, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제30조(지연배상금 등) 및 「기획재정부 계약예규 공사계약일반조건」 제25조(지체상금)과 관련하여 정당한 사유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지연배상금을 내도록 하여야 한다라고 명시되어 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 남항사업소에서는 ‘생물반응조 소포수설비 보수’ 건과 관련하여 준공일이 도래되었을 때 준공서류 등 준공과 관련된 서류 일체를 제출받아 확인하여야 하나, 계약서의 준공일 보다 4일 지연된 일자에 준공서류를 제출받아 시설 준공에 소홀한 사실이 있습니다.

[표] 준공신고 지연 사업 현황

[단위 : 천원]

연 번	사업명	사업기간			업체명	계약 금액	비고
		계약일	계약상 준공일	준공신고일			
1	생물반응조 소포수설비 보수	2022.03.17	2022.03.25	2022.03.29	상신플랜트	12,870	

※ 남향사업소 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 남향사업소에서는

[시 정] 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 명기되어 있는 사항을 숙지하여 감독 및 감사 업무에 철저를 기하여 주시고, 지연된 공사 일수의 지연배상금 25,740원을 회수하시기 바랍니다.